

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
2082/2530

นายละออง เชื้อมสุข  
นายวีระ เตยอ่อน กับพวก

โจทก์  
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1352

ป.วิ.พ. มาตรา 148

คดีแรกโจทก์ฟ้องจำเลยให้ยินยอมให้โจทก์ปักเสาและพาดสายไฟฟ้าผ่านที่ดินจำเลย โดยมีได้เสนอให้ค่าทดแทนแก่จำเลย ศาลฎีกาพิพากษายกฟ้อง เพราะโจทก์มิได้เสนอค่าทดแทนแก่จำเลย จึงไม่มีสิทธิปักเสาและพาดสายไฟฟ้าผ่านที่ดินของจำเลย ประเด็นซึ่งศาลฎีกาได้วินิจฉัยในคดีแรกจึงมีว่าโจทก์ไม่มีสิทธิปักเสาและพาดสายไฟฟ้าผ่านที่ดินของจำเลยโดยมิได้เสนอให้ค่าทดแทนแก่จำเลย แต่ในคดีหลังโจทก์กล่าวอ้างว่าในการที่โจทก์จะปักเสาและพาดสายไฟฟ้าดังกล่าว โจทก์ได้เสนอให้ค่าทดแทนแก่จำเลยแล้ว จึงมีประเด็นว่าจำเลยจะต้องยินยอมให้โจทก์ปักเสาและพาดสายไฟฟ้าผ่านที่ดินของจำเลยหรือไม่ และด้วยค่าทดแทนเพียงใด ซึ่งมีใช้ประเด็นที่ได้วินิจฉัยมาแล้วในคดีแรก จึงไม่เป็นฟ้องซ้ำ

---

โจทก์ฟ้องขอให้ศาลบังคับจำเลยทั้งสามยอมให้โจทก์ปักเสาพาดสายไฟฟ้าผ่านที่ดินของจำเลยทั้งสาม และให้จำเลยทั้งสามรับเงินค่าทดแทน ๔,๐๐๐ บาท ไปจากโจทก์

จำเลยทั้งสามให้การว่า โจทก์เคยฟ้องจำเลยที่ ๒, ที่ ๓ และนางสมบุญ เตยอ่อน ในประเด็นเดียวกับคดีนี้ คดีถึงที่สุด โดยศาลฎีกาพิพากษายกฟ้องโจทก์ จึงต้องห้ามมิให้โจทก์ฟ้องคดีนี้ซ้ำอีก และค่าทดแทนซึ่งโจทก์เสนอจำนวนน้อยเกินสมควร ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า โจทก์นำคดีมาฟ้องซ้ำกับคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ ๒๖๙/๒๕๒๓ ให้ยกฟ้อง

### โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำพิพากษาศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไปและพิพากษาใหม่ตามรูปคดี

### จำเลยทั้งสามฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีแรกโจทก์ฟ้องจำเลยทั้งสามให้ยินยอมให้โจทก์ปักเสาและพาดสายไฟฟ้าผ่านที่ดินจำเลย โดยมีได้เสนอให้ค่าทดแทนแก่จำเลย ศาลฎีกาพิพากษายกฟ้อง เพราะโจทก์มิได้เสนอค่าทดแทนแก่จำเลยจึงไม่มีสิทธิปักเสาและพาดสายไฟฟ้าผ่านที่ดินของจำเลย ประเด็นซึ่งศาลฎีกาได้วินิจฉัยมาแล้วในคดีแรกจึงมีว่า โจทก์ไม่มีสิทธิปักเสาและพาดสายไฟฟ้าผ่านที่ดินของจำเลยโดยมิได้เสนอให้ค่าทดแทนแก่จำเลย แต่ในคดีนี้โจทก์กล่าวอ้างว่าโจทก์ได้เสนอให้ค่าทดแทนแก่จำเลยทั้งสามแล้วเป็นเงิน ๔,๐๐๐ บาท ในการที่โจทก์จะปักเสาและพาดสายไฟฟ้าดังกล่าวคดีจึงมีประเด็นว่าจำเลยทั้งสามจะต้องยินยอมให้โจทก์ปักเสาและพาดสายไฟฟ้าผ่านที่ดินของจำเลยทั้งสามหรือไม่และด้วยค่าทดแทนเท่าใด ซึ่งมีใช่ประเด็นที่ได้วินิจฉัยมาแล้วในคดีแรก จึงไม่เป็นการฟ้องซ้ำ ฎีกาจำเลยทั้งสามฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน.

(นิเวศน์ คำผอง-อภินัย ปุชปาคม-ชวลิต นราลัย)

ศาลจังหวัดสมุทรสาคร - นายมานะ ศุภวิริยกุล

ศาลอุทธรณ์ - นายไพฑูรย์ เนติโพธิ์

## แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

## หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒  
ต้น

## หมายเหตุ